

DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 19.3
DT/SIGSQ del 10/10/2023

“Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale”

Con la presente Disposizione Operativa si intendono fornire alle strutture organizzative aziendali le istruzioni minime comuni necessarie alla corretta individuazione, prevenzione e minimizzazione delle situazioni di potenziale contaminazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee nonché alla gestione di qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale, in coerenza con le logiche del Sistema Integrato di Gestione Trenitalia e con gli indirizzi di Capogruppo.

Firma
Luca Maria Granieri

Firmato digitalmente da
LUCA MARIA GRANIERI
O = Trenitalia SpA
C = IT
Data e ora della firma:
10/10/2023 17:04:06

	“Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale”	DoP n.19.3 DT/SIGSQ del 10/10/2023
---	--	---

Revisione: Nuova: ☐ Parziale ☒ Totale ☐		Data: 10/10/2023
Redatta da: DT/SIGSQ/SSAL		GdL: Magariello Giuseppe Amoruso Antonio Francesco Villani Sara
Verificata da: DT SIGSQ/SSAL SIGSQE DT SIGSQE DBAV SIGSQE DBIC SIGSQE DBRSI		Maria Luisa Ferriccioni Claudio Calvelli Michele Bondi Roberta Columbu Pierluigi Corsetti
Emanata da: DT SIGSQ		Luca Maria Granieri
Data di decorrenza: 10/10/2023		

Tavola delle Revisioni

N°REV.	Data	DESCRIZIONE
01	15.12.2014	Modifica Titolo Linee Guida, Inserimento delle modalità di procedura semplificata ai sensi del nuovo art. 242 – bis del D. Lgs 152/06 e smi introdotto con il DL 91/2014 convertito con Legge 116/2014. Inserimento nel testo e tra i riferimenti di cui al § 5 “Documentazione di Riferimento” della nuova Linea Guida Gestione degli Asset emanata dalla Capogruppo.
02	02.05.2022	Revisione generale. Eliminati i seguenti paragrafi: 4.1 “Individuazione delle fonti di possibile contaminazione”; 4.5 “Vendita e acquisizione nuove aree”; Eliminati allegati 1-2-3-4.
03	10.10.2023	Aggiornamento normativo per abrogazione del D.Lgs. 31/2001 come sostituito dal D.Lgs. 18/2023 Aggiornamenti acronimi Strutture Trenitalia e Definizioni

1 Scopo e Contenuti	4
2 Ambito di Applicazione	4
3 Strutture e Soggetti.....	4
4 Descrizione Iter Procedurale	6
4.1 Potenziale contaminazione.....	7
4.2 Piano della Caratterizzazione.....	8
4.3 Analisi di Rischio (ADR) sito specifica.....	8
4.4 Interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente	9
4.4.1 Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza.....	10
5 Siti di interesse nazionale (SIN) e Regionale (SIR)	11
6 Gestione dei siti contaminati di ridotte dimensioni – Procedure semplificate.....	11
6.1 Caso I: Interventi di bonifica non necessari dopo messa in sicurezza di emergenza	11
6.2 Caso II: Interventi di bonifica necessari	12
6.3 Caso III: Contaminazione della falda	12
7 Monitoraggio periodico dei siti contaminati.....	13
8 Gestione del danno ambientale	13
9 Documentazione di Riferimento	14
10 Definizioni e Abbreviazioni.....	14
11 Allegati	16

1 Scopo e Contenuti

Il processo di bonifica di siti contaminati comprende tutte quelle azioni che hanno lo scopo di eliminare le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, o perlomeno di ridurne la concentrazione entro i limiti di legge. L'obiettivo finale delle bonifiche ambientali è quindi quello di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.

La presente disposizione operativa definisce le attività che Trenitalia deve svolgere affinché siano rispettati i disposti di carattere cogente inerenti le modalità operative e gestionali necessarie allo svolgimento del processo di bonifica.

L'emanazione della presente disposizione mira, tra l'altro, a dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e dal Codice Etico del Gruppo FS.

2 Ambito di Applicazione

La presente DoP si applica nel momento in cui si individua una potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee in siti di responsabilità di Trenitalia SpA.

3 Strutture e Soggetti

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Strutture Organizzative (SO);
- Impianti;
- DT;
- Sistema Integrato Sicurezze e Qualità (DT/SIGSQ);
- Sistema Integrato Sicurezze e Qualità (DT/SIGSQ/SSAL);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia **SIGSQE (DT/DBAV/DBIC/DBRSI)**
-

Soggetti

- Responsabile dell'Unità Produttiva/Datore di Lavoro;
- Responsabile DT/SIGSQ;
- Responsabile SIGSQE direzione;
- Responsabile DT/SIGSQ/SSAL e DT/SIGSQ/SGSEQ;
- Responsabile DT;
- Responsabile d'impianto;
- Responsabile territoriale del sistema di gestione (RSG Territoriale);

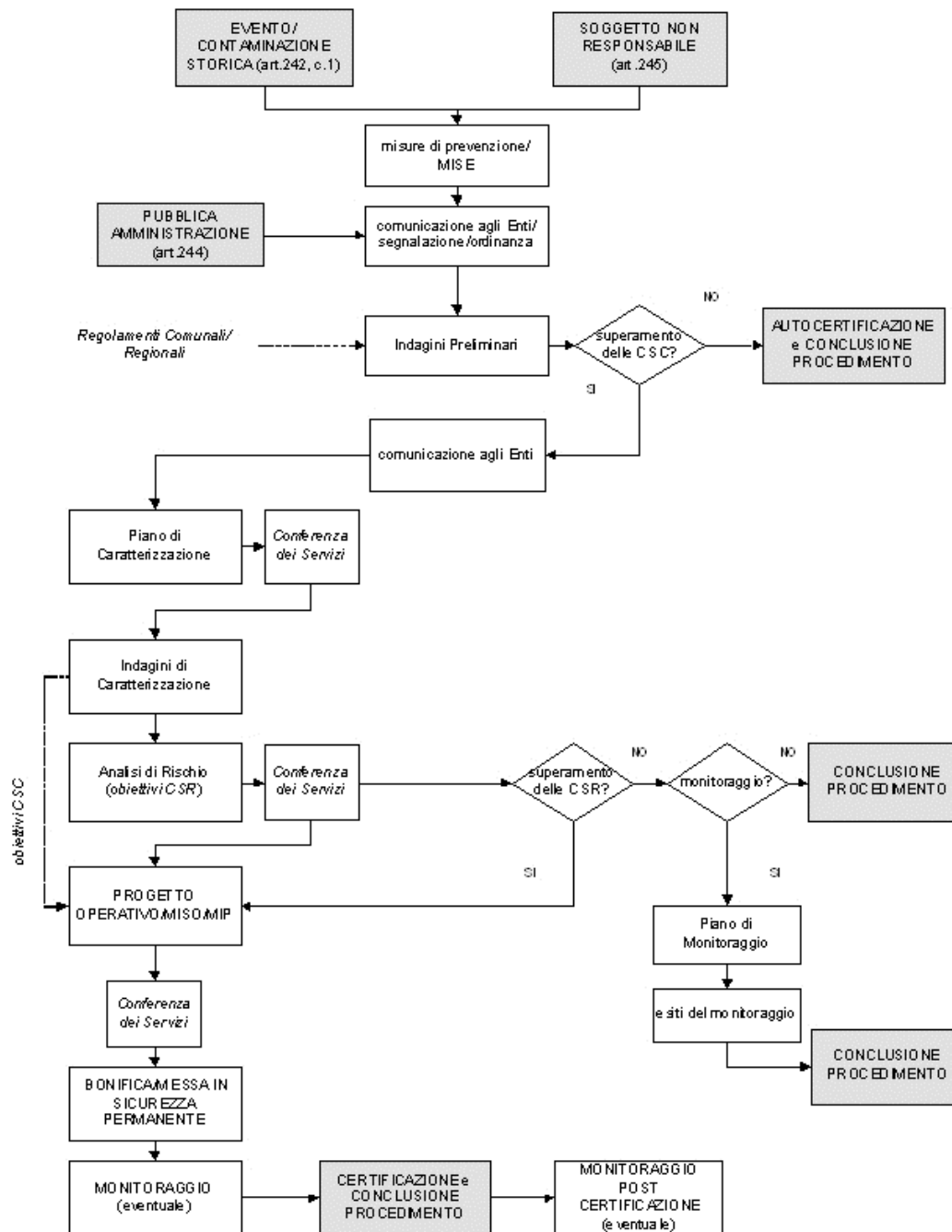
- Addetto Territoriale del Sistema di Gestione (ASG Territoriale/ASGT);
- Addetto ambientale;
- Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01;
- Key Officer designati in ambito D. Lgs 231/01;
- Proprietario dell’asset

Soggetti esterni

- Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica (MASE)
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)
- Regioni
- Comuni
- Province
- Organi di controllo

4 Descrizione Iter Procedurale

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo e acque sotterranee il Responsabile il sito si attiva seguendo il flusso di seguito specificato che ripercorre quanto previsto dal Titolo V della Parta Quarta del D.lgs 152/06:



4.1 Potenziale contaminazione

Una potenziale contaminazione può verificarsi in uno dei seguenti casi:

- eventi che possano determinare una contaminazione del suolo/sottosuolo (ad esempio sversamenti di fusti di sostanze pericolose, abbandono di rifiuti in aree di proprietà per i quali sia possibile un percolamento/dilavamento che contaminino il suolo/sottosuolo, etc.);
- contaminazioni storiche riconducibili ad attività, processi, prodotti e servizi aziendali;
- dall'esame di un report di analisi delle acque di falda destinate al consumo umano nel quale, pur essendo risultati conformi ai limiti previsti dal D.Lgs 18/2023, si riscontri il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nell'allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

La segnalazione di potenziale contaminazione può avvenire anche da parte della Pubblica Amministrazione (vedi art. 244 del D.Lgs. 152/06).

Al verificarsi di uno dei casi sopra citati il Responsabile del sito/DdL, sentita la SIGSQE della Direzione competente e la DT/SIGSQ/SSAL, opera nel seguente modo in conformità con quanto indicato negli artt. 242, 245 e 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nella normativa locale:

- mette in opera entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione alle Comune, alla Provincia, alla Regione o alla Provincia Autonoma, nonché al Prefetto della Provincia indicando tutti gli aspetti pertinenti della situazione ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti/da eseguire;
- svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 alla Parte Quarta del Dlgs 152/06 e in conformità ad eventuali Regolamenti locali:
 - ove accerti che i livelli delle CSC (riportate nelle Tabella 1 e 2 dell'All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/06 e s.m.i) NON siano stati superati, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla prima comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.
 - qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, effettua immediata comunicazione al Comune e alla Provincia competenti per territorio, riportando la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri, il Responsabile del sito/DdL sentita la SIGSQE della Direzione competente e la DT/SIGSQ/SSAL può decidere di procedere come indicato nel successivo paragrafo 6 “*Gestione dei siti*”

contaminati di ridotte dimensioni – Procedure semplificate”, negli altri casi deve procedere come indicato nel successivo paragrafo 4.2 “*Piano della Caratterizzazione*”.

Nel caso in cui si ritenga di non essere responsabile della potenziale contaminazione, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili (vedi art. 245 del D.Lgs 152/06).

4.2 Piano della Caratterizzazione

Se è accertato il superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Responsabile del sito/DdL presenta nei successivi trenta giorni al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competente il Piano della Caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06, e informa la struttura SIGSQE della Direzione competente e la DT/SIGSQ/SSAL.

Alla convocazione della conferenza di servizi per la fase di discussione del Piano della caratterizzazione, il Responsabile del sito/DdL ne informa la struttura SIGSQE della Direzione competente e la DT/SIGSQ/SSAL per eventuale loro partecipazione.

La Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il Piano di Caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Una volta ottenuta l’approvazione del Piano di Caratterizzazione si procede con l’esecuzione delle attività ivi previste.

In base alle risultanze ottenute dalla caratterizzazione, il Responsabile del sito/DdL procede con una delle seguenti attività alternative:

- Presentazione del progetto operativo di bonifica nell’eventualità in cui si intenda perseguire obiettivi di bonifica coincidenti con i valori delle CSC, senza effettuare analisi del rischio sito-specifica, con le modalità illustrate nel paragrafo 4.4.1 “Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza” che consentono di velocizzare l’iter di bonifica;
- Svolgimento dell’Analisi del Rischio sito-specifica al fine di individuare gli obiettivi di bonifica coincidenti con le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), con le modalità indicate nel paragrafo successivo.

4.3 Analisi di Rischio (ADR) sito specifica

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle CSR.

I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nelle “Linee guida sull’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06” del 18/11/2014 del Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE).

Il Responsabile del sito/DdL presenta entro sei mesi dall'autorizzazione del piano di caratterizzazione, i risultati dell'analisi di rischio alla Regione e informa la struttura SIGSQE della Direzione competente e la DT/SIGSQ/SSAL.

La Conferenza di Servizi, convocata per discutere l'ADR, può approvarla o richiedere integrazioni.

Qualora gli esiti dell'ADR, approvata in CdS, dimostrino che:

- la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la CdS dichiara concluso positivamente il procedimento prescrivendo, se necessario, lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata.

A tal fine, il Responsabile del sito/DdL entro sessanta giorni dall'approvazione dell'ADR, invia alla Provincia e alla Regione competenti per territorio, un piano di monitoraggio nel quale devono essere indicati:

- i parametri da sottoporre a controllo;
- la frequenza e la durata del monitoraggio.

La Regione, sentita la Provincia, approva il piano di monitoraggio.

Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Responsabile del sito/DdL deve darne comunicazione alla Regione e alla Provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

Se durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio si rilevi il superamento di una o più delle CSR, il Responsabile del sito/DdL, informa la struttura SIGSQE della Direzione competente e la DT/SIGSQ/SSAL, si confronta con le autorità competenti al fine di definire le azioni più opportune ed avvia la procedura di bonifica di cui al paragrafo 4.4.

- la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore alle CSR, il Responsabile del sito/DdL informa la struttura SIGSQE della Direzione competente e la DT/SIGSQ/SSAL e si attiva come previsto nel paragrafo 4.4.

4.4 Interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente

Il Responsabile del sito/DdL entro 6 mesi successivi all'approvazione del documento dell'AdR alla Regione sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.

I criteri per la selezione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa (MISO) o permanente (MIP) sono riportati nell'Allegato 3 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06.

La Conferenza di Servizi, convocata per discutere il progetto di bonifica/MISO/MIP, può approvarla o richiedere integrazioni. Tale approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i pareri e gli assensi e costituisce altresì variante urbanistica.

Con il provvedimento di approvazione del progetto di bonifica/MISO/MIP vengono stabiliti i tempi di esecuzione, indicate le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica e viene fissata l'entità delle garanzie finanziarie. Gli interventi di bonifica/MISO/MIP, una volta autorizzati dall'Autorità competente, dovranno essere svolti da società esterne regolarmente iscritte alla Categoria 9 (bonifica siti) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il completamento degli interventi di bonifica/MISO/MIP nonché la conformità degli stessi al progetto approvato, sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base delle valutazioni predisposte dall'ARPA competente.

4.4.1 Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza

Il Responsabile del sito/DdL interessato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo al fine di ridurre le concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di CSC definiti per la specifica destinazione d'uso, informa la struttura SIGSQE della Direzione competente e la DT/SIGSQ/SSAL e presenta alla Regione o al MITE (per SIN) uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.

Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica, il Responsabile del sito/DdL presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla Regione territorialmente competente che convoca apposita Conferenza di servizi; e successivamente adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato.

Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il Responsabile del sito/DdL comunica alla Regione o al MITE (per SIN) e all'ARPA territorialmente competente la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salvo eventuale proroga non superiore a sei mesi. Decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252 del D.Lgs. 152/06.

Ultimati gli interventi di bonifica, il Responsabile del sito/DdL presenta il Piano della Caratterizzazione alle Autorità competenti al fine di verificare il conseguimento dei valori di CSC della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

Il piano viene approvato nei successivi quarantacinque giorni (per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui sopra, il Piano della Caratterizzazione si intende approvato) e può quindi essere effettuato in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione alla Regione o al MITE (per SIN) del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. La validazione dei risultati del Piano di Campionamento di collaudo finale da parte dell'ARPA territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di CSC dei suoli, costituisce certificazione di avvenuta bonifica del suolo.

Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate al Responsabile del sito/DdL che deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli art. 242 o 252 del D.Lgs 152/06.

Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli art. 242 o 252 del D.Lgs. 152/06.

Conseguiti i valori di CSC del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

Si evidenzia che tali procedure semplificate non si applicano ai siti di ridotte dimensioni per le quali valgono le procedure semplificate previste nel paragrafo 6 “*Gestione dei siti contaminati di ridotte dimensioni – Procedure semplificate*”.

5 Siti di interesse nazionale (SIN) e Regionale (SIR)

Qualora il superamento delle CSC sia avvenuto presso un sito produttivo che rientri negli elenchi dei siti di interesse nazionale (SIN) individuati dal MITE con apposito decreto, il Responsabile del sito/DdL avvia le stesse procedure previste nel capitolo 4 della presente DoP interfacciandosi con il competente dipartimento del Ministero della Transizione Ecologica.

Le Regioni predispongono l'anagrafe dei siti di interesse regionale (SIR) oggetto di procedimento di bonifica la quale contiene l'elenco dei Siti, gli interventi realizzati, l'individuazione del soggetto cui compete la bonifica e gli enti pubblici interessati.

6 Gestione dei siti contaminati di ridotte dimensioni – Procedure semplificate

Per i siti di ridotte dimensioni nei quali siano presenti situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) l'art. 249 del D.lgs. 152/06 prevede la possibilità di adottare procedure amministrative e tecnico/operative semplificate di cui all'allegato 4 al Titolo V della parte Quarta del D.lgs.152/06.

Si considerano siti di ridotte dimensioni le aree con situazioni di rischio concreto o potenziale di superficie non superiore a 1000 metri quadrati anche nell'ambito di siti industriali più estesi.

Fermo restando che nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle CSC, il responsabile d'Impianto/DdL deve effettuare una comunicazione di potenziale contaminazione di sito a Comune, Provincia e Regione territorialmente competente. Questa ed ogni altra comunicazione deve essere inviata in conoscenza alle SIGSQE di direzione e a DT/SIGSQ/SSAL.

Nel caso di gestione di siti di ridotte dimensioni si configurano tre casistiche.

6.1 Caso I: Interventi di bonifica non necessari dopo messa in sicurezza di emergenza

Qualora la potenziale contaminazione riguardi solamente il suolo/sottosuolo e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, il

responsabile d’Impianto/DdL invia, entro trenta giorni, nuova comunicazione a Comune, Provincia e Regione territorialmente competente con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento.

6.2 Caso II: Interventi di bonifica necessari

Qualora la potenziale contaminazione riguardi solamente il suolo/sottosuolo e invece oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari interventi di bonifica, il responsabile d’Impianto/DdL può scegliere una delle seguenti alternative:

- a) bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di CSC (senza effettuare l'analisi di rischio)
- b) bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli di CSR effettuando l'analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/06.

In entrambi i casi il responsabile d’Impianto/DdL deve presentare al Comune, Provincia e Regione territorialmente competente un unico progetto di bonifica che comprenderà:

1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base:
 - a) o dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC;
 - b) o dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/06 per portare la contaminazione ai valori di CSR.

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

6.3 Caso III: Contaminazione della falda

Qualora si riscontri una contaminazione o della falda o del suolo/sottosuolo e falda, il responsabile d’Impianto/DdL provvede alla presentazione al Comune, Provincia e Regione territorialmente competente di un unico progetto di bonifica che comprenderà:

- 1) la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
- 2) gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza già adottati o che sono in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
- 3) la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/06 per portare la contaminazione ai valori di CSR.

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.

7 Monitoraggio periodico dei siti contaminati

I RSGT delle UP interessate da procedimenti amministrativi di siti contaminati provvedono ad inviare ai Responsabili SIGSQE di competenza, con frequenza almeno trimestrale, lo stato di aggiornamento delle attività e dei lavori in corso.

I Responsabili SIGSQE, ricevute le informative e verificate la completezza e correttezza, provvedono ad inoltrare al Responsabile DT/SIGSQ/SSAL, con frequenza semestrale (entro il 30 luglio per il primo semestre e il 20 febbraio per il secondo semestre), l'aggiornamento dello stato delle attività di competenza. Il Responsabile DT/SIGSQ/SSAL può proporre incontri periodici al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività nelle Direzioni o di acquisire eventuali ulteriori informazioni. Tali incontri sono documentati con apposito verbale definendo eventuali azioni da intraprendere e prossimi incontri.

8 Gestione del danno ambientale

Con riferimento alle attività indicate nell'allegato V alla parte VI del D.Lgs 152/06, ed in particolare per le attività Trenitalia che prevedano:

- scarichi in acque superficiali e sotterranee,
- uso e stoccaggio di sostanze pericolose,
- emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti (es. ossidi di azoto, polveri, metalli etc)

al verificarsi di un evento che possa determinare un danno ambientale o qualsiasi minaccia di tale danno, il responsabile dell'impianto/DdL:

- invia comunicazione al Comune, alla Provincia, al Prefetto della Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità del soggetto che svolge la comunicazione, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.
- adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente il responsabile d'impianto/DdL alla realizzazione degli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza.

9 Documentazione di Riferimento

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”
- D.Lgs 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”,
- D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”

10 Definizioni e Abbreviazioni

Abbreviazioni

ADR	Analisi di Rischio
CdS	Conferenza di servizi
CSC	Concentrazioni Soglia di Contaminazione
CSR	Concentrazioni Soglia di Rischio
MIP	Messa in Sicurezza Permanente
MISO	Messa in Sicurezza Operativa
PdC	Piano della Caratterizzazione
s.m.i	Successive modifiche e integrazioni
SIN	Sito di Interesse Nazionale
SIR	Sito di Interesse Regionale

Definizioni

Analisi di Rischio sanitario e ambientale sito specifica (ADR)	Analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
Bonifica	L'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee a un livello uguale o inferiore ai valori delle CSR.
Caratterizzazione ambientale di un sito	Processo identificabile con l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)	I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'Analisi di Rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più CSC, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)	I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di Analisi di Rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.
Danno ambientale	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
Messa in sicurezza d'emergenza (MISE)	Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
Messa in sicurezza operativa (MISO)	L'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate.
Messa in sicurezza permanente (MIP)	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici
Misure di prevenzione	Le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.

Ripristino e ripristino ambientale	Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.
Sito contaminato	Un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di Analisi di Rischio di cui all'Allegato 1 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.
Sito non contaminato	Un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'Analisi di Rischio sanitario e ambientale sito specifica.
Sito di Interesse Nazionale	Un sito specificatamente individuato dal MITE con apposito decreto.
Sito di Interesse Regionale	Un sito specificatamente individuato dal MITE e dalle Regioni di riferimento con apposito decreto.
Sito potenzialmente contaminato	Un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di Analisi di Rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle CSR.

11 Allegati

Nessuno